



Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Sesta Civile
UDIENZA DEL 03/02/2025

E' presente per il locatore, *Parte_1*, l'Avv. PETRILLI PAOLA, la quale insiste per la convalida della finita locazione come indicata in intimazione, ovvero, in subordine, il rilascio del bene, riservandosi a seguito del mutamento del rito, la precisazione delle proprie ulteriori domande;

E' altresì presente per parte convenuta, *Controparte_1*
[...] oggi presente in persona del l.r.p.t. sig. *Controparte_2*, l'Avv. INDACO GIANLUCA, il quale si riporta alla comparsa di costituzione, ivi compresa la domanda riconvenzionale spiegata, ma non si oppone al rilascio del bene.

Il Gop Roberto Valentino

letta l'intimazione di sfratto per finita locazione, notificata dal locatore, *Parte_1*
[...] al conduttore, *Controparte_1*

RILEVATO

che l'intimazione con la contestuale citazione per la convalida è stata ritualmente notificata nelle forme e nel termine di cui all'art. 660 c.p.c.;

che la parte intimata, comparsa, pur svolgendo autonoma domanda riconvenzionale, non si è opposto al rilascio del bene;

che la parte locatrice ha chiesto che sia pronunciata ordinanza di rilascio e che non sussistono gravi motivi in contrario;

tenuto conto delle condizioni delle parti (quali risultanti dal verbale e dagli atti delle parti), delle ragioni del rilascio e del tempo trascorso dalla disdetta;

visti gli artt. 426, 657, 665 e 667 c.p.c., e l'art. 56 legge n. 392 del 1978,

ORDINA

al conduttore, *Controparte_1* di rilasciare al locatore, *Parte_1* l'immobile sito in Roma via Tomaso Monicelli 13 con riserva delle eccezioni della parte convenuta

FISSA

per l'esecuzione del rilascio la data del 3 aprile 2025

FISSA

Per la prosecuzione del giudizio, nelle forme del rito locatizio, l'udienza del 9 maggio 2025, ore 11:00 per la discussione ex art. 420 c.p.c., concedendo a parte intimante termine fino a 30 giorni prima per il deposito di note integrative e di documenti ex art. 426 c.p.c. ed a parte intimata termine fino a 10 giorni prima per i medesimi incumbenti.

Il giudice in relazione alle produzioni documentali INVITA LE PARTI AD UNA LEGGIBILE INDICIZZAZIONE DEI DOCUMENTI (i documenti allegati dovranno essere nominati con la semplice numerazione es "doc. 1, doc. 2" ma denominati con il contenuto dell'atto ad es.: "contratto di locazione del 25.04.2015"). Rappresenta che, conformemente alla dotazione del software ministeriale, non appare possibile aprire i file .RAR

Visto il D.Lgs 28/2010 sulla mediazione come modificato dall'art. 84 del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazione in Legge n.98/2013, preannuncia che all'esito del termine per il deposito delle memorie ex 426 cpc le parti dovranno esperire il tentativo di mediazione previsto dalla legge come

obbligatorio in quanto devono costituire oggetto della mediazione tutte le domande che le parti intendono proporre anche eventuali domande riconvenzionali prospettate da parte resistente; pertanto, il giudice, alla prima udienza di discussione, ove le parti non vi abbiano già provveduto autonomamente in riferimento a tutte le domande rispettivamente proposte, invierà le parti in mediazione.

Roma, 03/02/2025

Il Giudice
Roberto Valentino